

Dobrý den

[📌 TJK Homepage](#)

title: VŠECHNY POSLEDNÍ POZNÁMKY (30)

`\$=dv.list(dv.pages().sort(f=>f.file.mtime.ts,"desc").limit(30).file.link)`

- [📌 SHRnutí ROKŮ 2021 - 2023](#)
- [🔥🔥🔥🔥🔥 TJ - ALFA DOC](#)
- [TRAILPARK Komárka LOGO.png](#)
- [MĚSTSKÁ POLICIE KRUPKA](#)

Shrnutí celé kauzy od roku 2021

- S příchodem nového předsedy spolku MB v roce 2021 začla reorganizace spolku dle interních předpisů a stanov. Výsledkem základní organizace je koncem roku 2023 zánik lyžařského oddílu včetně oddílu karate. Spolek TJK následně ODEBRAL SPRÁVU zimního areálu oddílu lyžařů, jelikož lyžařský oddíl areál poslední roky zanedbával a neplnil své finanční povinnosti. Lyžařský oddíl nechal po svém působení spolku značný dluh za energie a pronájem pozemků, které spíše nepoužíval k čemukoliv.
- *V roce 2022 došlo k výměně vedení města a podle všeho vznikla ambice skupiny osob o vytvoření obdobného trailparku. Vše stálo na předpokladu, že do čela spolku zvolí svého člověka přes kterého budou spolek kontrolovat.*
 - Ať je to jakkoliv, kdyby se nezměnilo vedení města, tak
 - Matouš, Rouček - automatická podpora sportu
- předseda spolku bude odvolán a město získá kontrolu nad spolkem.
- Vzhledem k řadě protiprávních jednání skupiny osob při nátlakových snahách o převzetí kontroly nad spolkem
- **FINANČNÍ MOTIVACE:**
 - Smysl to celé začne dávat ve chvíli, kdy dojde na téma členských příspěvků
 - Do definice skutkové podstaty trestného činu zpronevěry stačí přiřadit jména a získáte
 - *Pan starosta se společně s panem Markem Vanišem , Jaromírem Pivoňkou, Adolfem Vítů, Gustavem Vlachem, Janem Bokočem, a Tomášem Syryčanským pokusili nezákonně převzít kontrolu nad Tělovýchovnou jednotou Krupka z.s., tím, že společně svolávali nezákonná a neplatná shromáždění jménem spolku, přijímali rozhodnutí za spolek a usilovali o dosazení Tomáše Syryčanského na post předsedy spolku místo současného předsedy Miroslava Brožka. Vše zmíněné dělali veřejně i přesto, že byli opakovaně upozorňováni na protiprávnost veškerých svých jednání . Prostřednictvím datových schránek obdrželo Město Krupka i SPORT Krupka s.r.o. informace o vyloučení některých členů a žádosti, aby komunikovali výlučně s předsedou spolku.

- Spolek potřebuje podporu města , jelikož pro tak velký projekt jako je TRAILPARK KOMÁRKA je spolupráce s městem důležitá. V předchozích snahách o získání kontroly nad spolkem však město jednalo protizákonně a neeticky a neoprávněně se vměšovalo do autonomie spolku.

Návrh zábavy, kdyby Vám doma vypadla wifi:

Vyberte si subjekt se kterým nemáte nic společného. Nebo třeba subjekt, kterému dlužíte peníze. Sejděte se někde, napište o tom papír. Odhlasujte si změny, stornujte si dluhy, svrhnete vedení a jmenujte se novým ředitelem. Nezapomeňte odeslat návrh změn na Krajský soud a podepište se svým jménem () jako osoba, která v souvislosti s daným subjektem nijak právně nesouvisí.

Domluvte se se starostou, naočkujte doma svoji paní, naslibujte lidem blahobyt hned 1. den po změně a buďte veřejně pohoršení, když se to nepovede. Požádejte o lítost na sociálních sítích.

Přesvědčte se , že je porušován zákon. Vzbudte lítost, pořádejte sbírky. Všichni, co jim taky dluží peníze nebo mají jejich traktor se k Vám přidají a bojujete jako jeden. Kdejaký xindl bude šířit Vaši lež s Vámi

Slušně se budu bavit se slušnejma.

Není mi líto, že se té skupince nepodařilo porušit zákon a znárodnit areál, protože

Několik skupinek křiváků.

Právní analýza:

Zákon hovoří o:

- uvést v omyl
- získat osobní prospěch sobě či jinému
- způsobit škodu

Kolektivní vzdělávání v oblasti sportu

- **Otázky:**
 - 50 let spravuje areál Tělovýchovná jednota Krupka z.s.. Historicky nebyl s ničím problém. Chtěl bych, aby město oficiálně sdělilo, zda podpoří spolek v jeho snahách o zachování areálu a rozšíření na letní provoz nebo
 - X pracovních míst, hromada sportu, randy, triků
 - co vlastně chtějí ? Kdo viděl katastr chápe. Až aktuální vedení města
 - Opět bych odkázal na výsledek hospodaření oddílů
 - Tento problém je vyřešen.
 - Dokážeme vytvořit

Povinnosti předsedy spolku

- **Řádný hospodář**

- Povinnost řádného hospodáře je právní princip, který ukládá osobám, jež spravují cizí majetek nebo záležitosti, povinnost jednat s péčí, kterou by vynaložil řádný hospodář. Tato povinnost je upravena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

Konkrétně povinnost řádného hospodáře znamená:

1. **Odpovědné jednání:** Osoba musí jednat s péčí a obezřetností, které by vynaložil řádný a rozumný člověk ve svých vlastních záležitostech. To zahrnuje rozumné a opodstatněné rozhodování na základě dostupných informací.
2. **Zachování majetku:** Osoba musí chránit a udržovat majetek, který spravuje, v dobrém stavu. To znamená předcházet zbytečným škodám, ztrátám nebo znehodnocení majetku.
3. **Ekonomické využívání zdrojů:** Osoba musí využívat svěřené zdroje efektivně a hospodárně, aby byla zajištěna co nejlepší návratnost a využití pro vlastníka majetku nebo pro subjekt, který zastupuje.
4. **Ochrana zájmů:** Osoba musí jednat v nejlepším zájmu vlastníka majetku nebo subjektu, který zastupuje, a upřednostňovat tyto zájmy před svými vlastními zájmy.
5. **Transparentnost a zodpovědnost:** Osoba musí být transparentní v jednání, poskytovat pravdivé informace a být odpovědná za své činy. To zahrnuje vedení řádné dokumentace a účetnictví.

Porušení povinnosti řádného hospodáře může mít za následek právní odpovědnost za způsobenou škodu.

Správný postup ?

Položme si otázku.. Jaký je správný postup v případě, že nově zvolený předseda spolku neobdrží žádné dokumenty o spolku. Žádné - tzn. doslova žádné - jakože nic.

Chybějící dokumenty:

- Nájemní smlouvy
- Pracovní smlouvy
- Kupní smlouvy
- Dohody o provedení práce
- Seznam členů spolku
- Náklady spolku

⚡ **Výsledky hospodaření oddílů 2021-2024**

>

HOSPODAŘENÍ ODDÍLŮ 2021-2023

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KRUPKA Z.S.

.. (3)	pokladna	vybrali	nezaplatili	bylo za ně zapláceno	celkem
🏓 Stolní tenis.	43 793 Kč	518 400 Kč	48 000 Kč	43 468 Kč	653 659 Kč
🎿 Lyžaři.	132 523 Kč	379 200 Kč	63 200 Kč	256 455 Kč	1 041 378 Kč
🥋 Karate.	1 798 Kč	316 800 Kč	32 000 Kč	0 Kč	350 598 Kč

Vybrali = Požadovali úhradu pod názvem "Platba za členské příspěvky" na základě které obdrželi každý rok 2.400 Kč za hráče včetně mě.

Nezaplatili = Hodnota nezaplacených členských příspěvků jednotě podle počtu členů

Bylo za ně zapláceno = Elektřina, voda, plyn - náklady za provoz jednotlivých sportovišť, kterou daný oddíl vytvořil a nezaplatil.

Pokladna = uzavřený konečný stav pokladny ke dni 31.12.2020

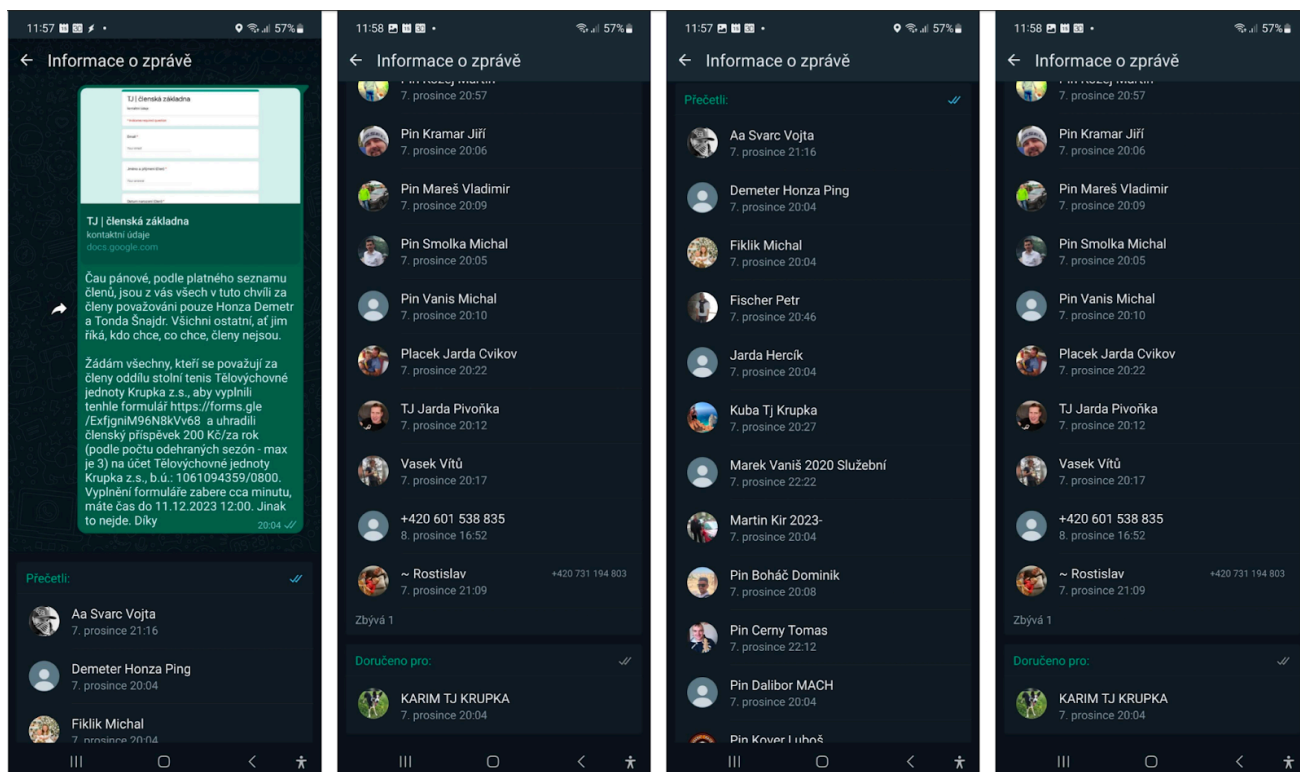
Členství ve spolku

V dobré víře byly podniknuty kroky k upozornění dotyčných osob na jejich status nečlenů, a to konkrétně na schůzi s hráči stolního tenisu svolané předsedou spolku a uskutečněné dne 28.11.2023 v 18:30 na adrese Husitská 34, Krupka. Cílem schůze bylo hráče informovat, že nejsou v evidenci členů spolku vedeni a upozornit je na související potíže s jejich dalším působením v klubu a účastí v krajských soutěžích, což se stalo. Pan Marek Vaniš na této schůzi prohlásil, že seznam členů má již k dispozici, ale následně ho odmítl předsedovi spolku předat.

Dne 7.12.2023 byli dotyční hráči opět v dobré víře vyzváni prostřednictvím společné skupiny v aplikaci WhatsApp předsedou spolku, aby nejpozději do 11.12.2023 vyplnili registrační formulář a zaplatili členský příspěvek ve snaze snadno a rychle vyřešit nepříznivou situaci. Každý z nich dostal možnost stát se právoplatným členem spolku. Skutečnost, že nikdo z nich tak ve stanovené lhůtě neučinil, si nelze vyložit jinak, než že tyto osoby nechtějí být členy spolku Tělovýchovná jednota Krupka z.s. a nezbývá než tuto skutečnost přijmout, protože dle stanov ten, kdo se uchází o členství, musí tuto svou vůli projevit.

Členství ve spolku je dobrovolné a ze strany spolku nelze udělat více než dotyčné osoby, které se cítili být členy spolku, upozornit na zjištěné skutečnosti a dát jim možnost k právoplatnému členství. Předseda spolku nepopírá a ani nikdy nepopíral něčí členství, naopak v momentě, kdy zjistil skutkový stav absence řádného členství, vytvořil obratem podmínky pro vyřešení situace a dotyčné konkrétně vyzval.

Shrnutí: Hráči byli upozorněni na své nečlenství na schůzi a následně písemně. Současně byli vyzváni, aby se řádnými členy stali. Stačilo vyplnit přiložený dotazník a byli by přidáni do evidence členů spolku dle směrnice ČUS.



Členská základna a její evidence

Povinnosti spolku o vedení členské základny jsou stanoveny směrnicí ČUS na základě členství TJK v České Unii Sportu.

Na písemnou žádost předsedy spolku odmítli hráči stolního tenisu poskytnout své osobní údaje, aby mohli být za TJK je zároveň členem KSSTUK

Seznam členů může být uveřejněn pouze se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni, aby nedošlo k porušení ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

Citace ze směrnice ČUS

ČUS SMĚRNICE 19.6.2018 - EVIDENCE ČLENSKÉ ZÁKLADNY 2480MGU.pdf

> Čl. 2, odstavec 1. Účel evidence členské základny

Průkazná a věrohodná evidence členské základny je zcela nezbytná pro spolkovou činnost ČUS, a to jak z hlediska realizací členských práv členů, tak pro ochranu oprávněných zájmů ČUS a v ní sdružených subjektů.

> Čl. 4 - Způsob vedení evidence členské základny - IS ČUS !

Členská základna ČUS je evidována prostřednictvím on-line databázového systému - Informačního systému ČUS (dále jen IS ČUS). Údaje o členské základně zapisují/vymazávají jednotlivé TJ sdružené v ČUS či národní sportovní svazy přes individuální správcovský přístup vytvořený příslušným OS ČUS či národním sportovním svazem. Osobní údaje fyzických osob

jsou. přístupné pouze přes udělený a chráněný správcovský přístup. Veřejně přístupné jsou pouze základní informace o TJ jako právnických osobách s počty členů a seznamem sportovních zařízení ve vlastnictví či správě daných TJ.

> Čl. 6, odstavec 4.

TJ sdružené v ČUS jsou dále povinny informovat své členy, a to stávající i nově přijímané, že dle příslušných ustanovení Stanov ČUS vzniká *fyzické osobě prostřednictvím jejího členství v TJ tzv. speciální členství v ČUS*. Současně jsou povinny svým členům umožnit seznámení se Stanovami ČUS a s dalšími vnitřními předpisy ČUS.

Účetnictví spolku TJK

- Kdo je Schneider ?
Účetnictví v roce 2021 vedla paní Jitka Iléšová.
Po mém zvolení srpen 2021 mi sdělila,

Pinčesárna

- místo konání tréninků mládeže TJ Krupka minimálně 10 let
- místo konání tréninků dospělých hrajících soutěže za oddíl TJ Krupka
- sportoviště zapsané v provozovnách spolku
- sportoviště evidované Českou Asociací stolního tenisu jako prostory TJ Krupka

Smluvní vztah:

- neposkytnutí kopie smlouvy na základě žádosti předsedy spolku
- zaslání návrhu nové smlouvy na pinčesárnu předsedovi TJ Krupka
- popření nájemního vztahu starostou města Krupka

Porušení NOZ -> PINČESÁRNA

- § 2205 Nájemní smlouva pronajímatele zavazuje:
 - a) přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu,
 - b) udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata,*
 - c) zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu.
- § 2209
 - *Během nájmu pronajímatel nemá právo o své vůli pronajatou věc měnit.*

- § 2232
 - Porušuje-li strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a tím působí značnou újmu druhé straně, má dotčená strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.
- § 2227
 - Stane-li se věc nepoužitelnou k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a to z důvodů, které nejsou na straně nájemce, má nájemce právo nájem vypovědět bez výpovědní doby.
- § 2237
 - *Smlouva vyžaduje písemnou formu; pronajímatel však nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.*
- § 2238
 - *Užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou.*

PROVOZ PINČESÁRNA

- 134.400 Kč ročně na zálohách za teplo | 11.200 Kč měsíčně
- 36.000 Kč ročně na zálohách za elektřinu | 3.000 Kč měsíčně
- 4.200 Kč ročně na zálohách za elektřinu | 350 Kč měsíčně

= **174.600 Kč** Ročně | **14.550 Kč** Měsíčně

PŘÍJMY ZA STOLNÍ TENIS

17x 200 Kč = 3.400 Kč ... ROČNÍ ZISK jednoty z dětí

- 17x 6.000 Kč = **102.000 Kč**
za předpokladu, že zaplatí všechny děti

Dospělí	Děti	Děti - výběr	Dospělí - výběr	
náklady za rok cca 120.414 Kč	náklady za rok cca 54.816 Kč	102.000 Kč	0 Kč	

Seznam všeho potřebného k zachování mládeže v Krupce:

- prostory - zázemí
- světlo + teplo + voda
- Stabilní placení příspěvků

Roční náklady

Náklady trenér	Náklady světlo + teplo	Náklady pronájem
78.000 Kč	174.600 Kč	1.560 Kč

Měsíční náklady

Náklady trenér	Náklady světlo + teplo	Náklady pronájem
6.500 Kč	14.566 Kč	130 Kč

NÁKLADY NA TRENÉRA

- 500 Kč / trénik = 78.000 Kč

PROČ TAKOVÉ NÁKLADY ?

- Využívání tělocvičny dospělými je více jak dvojnásobné než u dětí
- Dospělí - neplatí příspěvky jednotě ani oddílu

4,5 hodin vs 10 hodin



--> Děti

- 4,5 hodin týdně

--> Dospělí

- 10 hodin týdně

- 6 hodin týdně tréninky

- 4 hodiny týdně zápasy

CELKEM ... **14,5 hodin týdně !**

- Špatná platební morálka - příspěvky mládež

- **Žádná platební morálka** - příspěvky dospělí

KAUZA STOLY - PINČESÁRNA

Výběr členských příspěvků

- Výběr členských příspěvků patří dle stanov do povinností předsedů jednotlivých oddílů stejně jako evidence členské základny.

Oddíly TJK

Stolní tenis

Vyloučení *Vaniš a Pivoňka*

⚡ **§ 164 NOZ č.89/2012**



(1) Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech.

⚡ **§ 440 NOZ č.89/2012**



(1) Překročil-li zástupce zástupčí oprávnění, zavazuje právní jednání zastoupeného, pokud překročení schválí bez zbytečného odkladu. To platí i v případě, kdy za jiného právně jedná osoba, která k tomu není oprávněna.

⚡ **§ 239 NOZ č.89/2012**



(1) Neurčí-li stanovy něco jiného, může spolek vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.

(2) Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.

Stolní tenis - děti

Představte si následující situaci:

Jste součástí skupiny osob se společným zájmem, například o stolní tenis. Rozhodnete se, že byste rádi

Představte si následující situaci:

Jako dítě se začnete věnovat stolnímu tenisu. Díky času , který Vám trenéři věnují se zlepšujete a postupně začínáte hrát soutěže. Po celou dobu platíte příspěvky. Nejdříve je za Vás platili rodiče, poté si je platíte sami.

Blíží se nějaká událost, například Váš domácí tým hraje u soupeře a chcete ho jet podpořit. Je Vás poměrně dost a jeden či dva z Vás nabídnou, že zadarmo vše zařídí a Vy se nemusíte o nic starat. Vyzvou každého, aby zaplatil XXXXX Kč. Částka má zajistit pokrytí nákladů na dopravu, stravu, vstupenku na utkání a dres s Vaším jménem.

Stojíte před stadionem v dresu se svým jménem, v ruce máte párek a najednou přijdou Vaši leadři a sdělí Vám , že vybrané peníze nebyly určené na zápas, že se jedná o něco jiného.

Sport, hudbu, apod..

- Sbírka na dárek
- Koncert oblíbené kapely
- Účast na nějakém závodu

tak se. domluvíte, že někoho, kdo za Vás bude vystupovat.

- ROBOT **AMICUS PRIME**

Turisti

- poslali oznámení o vystoupení z TJ
 - [turisti-zanik-clenstivi.png](#)

⚡ § 237 NOZ č.89/2012



Zánik členství § 237 Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo v zákoně.

Karate

- samostatná výzva emailem : 18.12. 2023
- konec lhůty : 18.1. 2024

⚡ § 238 NOZ č.89/2012



Neurčí-li stanovy jinak, zanikne členství, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.

Lyžaři

- výzva součástí předžalobní výzvy do datové schránky GUSTAV VLACH : 14.11. 2023
- konec lhůty : 14.12. 2023

§ 238



Neurčí-li stanovy jinak, zanikne členství, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.

Pan Gustav Vlach byl předsedou lyžařského oddílu.

Sám písemně vyzýval k předání areálu někomu jinému a když na to došlo, tak areál nepředal a na jakékoliv výzvy nereaguje.

- Areál je zanedbaný, nevyužitý, nákladný, mimo provoz.
- Náklady na SKIAREÁL = cca 150.000 Kč
- Příjmy SKIAREÁL = 0 Kč
- Účetně není v provozu od 2021
- Roční oddílový příspěvek: 1.200 Kč
- Počet členů dle staré evidence z roku 2020 : 79 členů
- Počet členů uvedený Vlachem na konci 2023 : 56 členů

HV Oddílu :

Příjmy oddílu: 0 Kč

Náklady oddílu:

Vybráno na příspěvcích:

Další

Neuhrazení nákladů

TRESTNÍ OZNÁMENÍ - podezření

- § 184 TZ - Pomluva
- § 206 TZ - Zpronevěra
- § 207 TZ - Neoprávněné užívání cizí věci
- § 208 TZ - Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru
- § 209 TZ - Podvod

Město Krupka / SPORT Krupka s.r.o.

Role starosty Jana Kuzmy

Ke lžím, které mají odvést pozornost od trestněprávních jednání

Čím to všechno začlo ?

Předmětem sporu je především fakt, že oddíl Stolního tenisu a Lyžařský oddíl neuhradili náklady svých oddílů.

Vybírali členské příspěvky pro jednotu a své oddíly a tyto peníze

V čele s panem Markem Vanišem a panem Gustavem Vlachem neplatí náklady svých oddílů , neplatí členské příspěvky spolku, přesto že je vybírají, zapírají oddílové příspěvky, přesto že je vybírají a platí je i sám předseda spolku.

Pletichaří proti předsedovi spolku, protože jim z toho plyne značný finanční prospěch.

Předseda spolku prokazatelně jednal se záměrem věci napravit a v zájmu spolku. Pro doložení tohoto tvrzení je k dispozici řada důkazů.

Domáhání se práv spojených s členstvím, aniž by tyto osoby splňovali podmínky pro členství, je nepodložitelné a veškeré související jednání je protiprávní.

Vyloučení členové

- Marek Vaniš a Jaromír Pivoňka

došlo k vyloučení dvou členů oddílu stolního tenisu, konkrétně Marka Vaniše a Jaromíra Pivoňky. Vyloučení provedl předseda spolku na základě § 164 NOZ spolu s § 440 NOZ č. 89/2012 v platném znění. Vyloučení členové toto rozhodnutí ignorují a vydávají se za platné členy spolku. V případě, že s rozhodnutím nesouhlasí, mají právo obrátit se se svým návrhem na vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku na soud, a to za podmínek § 258 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“), pro rozpor rozhodnutí se zákonem či stanovami.

